Da Anulação, Revogação e Convalidação (arts. 53 a 55)

Subtópico 8 de 11

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO XIV
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

Art. 53. A Administração **deve anular** seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e **pode revogá-los** por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

> **§ 1º** No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

> **§ 2º** Considera-se exercício do direito de anular **qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato**.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis **poderão ser convalidados** pela própria Administração.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Os parágrafos e incisos vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 49-A, § 1º → § 4º). Fonte: Planalto.